

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1605/2536	นางบุญมา เกิดจำปี	โจทก์
	นายทรง เทศนอม กับพวก	จำเลย
	นายทรง เทศนอม ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางขาว เทศนอม ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลย เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 ไม่รับฎีกา

จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาของจำเลยที่ว่า สำเนาเอกสาร ของโจทก์รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีไม่ได้ และโจทก์มิได้บอกกล่าว ให้จำเลยชำระหนี้โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ทั้งสิ้น โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยทั้งสองไว้ พิเคราะห์ต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 83)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชำระเงิน 70,000 บาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 80)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ แต่มิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล (อันดับ 81)

คำสั่ง

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง จำเลยทั้งสองชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท คืนให้ไปโดยให้หักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา โดยมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ประกอบด้วยมาตรา 247 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย ให้ยกคำร้อง จำเลยทั้งสองชำระค่าขึ้นศาลมา 200 บาท คืนให้ไปโดยให้หักไว้เป็นค่าคำร้อง 40 บาท

(เรียงธรรม ลัดพลี-อุระ หวังอ้อมกลาง-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ